



Nr. 583 Ministerbesprechung vom 3. Dezember 1931, 16.30 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 347–350

Anwesend: Brüning, Dietrich, Warmbold, Stegerwald, Joël, Groener, Schätzel, Treviranus, Schiele, Schlange; StS Pünder, Meissner, Weismann, v. Bülow, Zweigert, Trendelenburg, Geib, Gutbrod, Heukamp; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Dammann, Schwerin v. Krosigk, Heintze, Sitzler; MinDirig. Wever, Meves; MinR Vogels, Kahler, Schilling, Neitzel, Joachim, Jonas, Kritzinger, Kiesow; ORegR Wagner; Referent Pohl; RbkPräs. Luther; PrMinDir. Schalfejew; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Nachtbackverbot.
2. Gebühren freier Berufe, Arzneytaxen.
3. Reichsbahntarife.
4. Städtische Tarife.
5. Preise.
6. Devisen.

Vor Eintritt in die Tagesordnung berichtete der *Reichskanzler* über eine Indiskretion des Berliner Tageblatts. Es habe Beratungsgegenstände des Kabinetts veröffentlicht, die nur kurz gestreift worden seien¹. Das Reichsjustizministerium habe einen Beamten mit der Untersuchung dieses Falles beauftragt².

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß Vernehmungen außerhalb der Reichsregierung in dem Falle nicht möglich seien, wohl aber innerhalb der Reichsressorts³.

Das Kabinett nahm Kenntnis.

¹ Das Berliner Tageblatt veröffentlichte in der Nr. 569 vom 3.12.31 das Programm der 4. NotVo. nach dem Schreiben des StS Pünder vom 1.12.31, das einen Terminplan der Einzelberatungen der NotVo. enthielt (R 43 I/1971, Bl. 171, Durchdruck des Schreibens Pünders, a.a.O., Bl. 194–196); siehe auch Dok. Nr. 569, Anm. 1.

² MinDir. v. Hagenow vermerkte am 3.12.31 handschriftlich auf der Aufzeichnung des MinDir. Zechlin (s. Dok. Nr. 582, Anm. 2) die Berufung des ORegR Wagner vom RJMin. als Untersuchungsführer (R 43 I/1971, Bl. 169).

³ Der RJM übersandte am 24.12.31 den Untersuchungsbericht vom ORegR Wagner vom 23.12.31. Der Berichterstatter hob hervor, daß das journalistische Berufsgeheimnis „in einer Weise, die Anerkennung verdient, gewahrt worden ist und sich trotz der mehrfachen Versuche, die in dieser Richtung unternommen wurden, als undurchdringlich erwiesen hat.“ ORegR Wagner votierte, da seine Nachforschungen ergebnislos geblieben waren, für die Einstellung des Ermittlungsverfahrens (R 43 I/1971, Bl. 177–196).

1. Nachtbackverbot.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß die Innungen eine Senkung der Preisspanne in Berlin von 17,5 auf 15% durchführen. In Frage käme, den Arbeitslosen das Brot um 4 Pfennige verbilligt abzugeben. Durch Erhöhung der Umsatzsteuer aber würden die Preise allgemein steigen müssen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* hielt es nicht für möglich, die Voraussetzung für das Nachtbackverbot⁴ dadurch zu schaffen, daß eine feste Spanne vereinbart werde⁵. Dann werde es nicht mehr möglich sein, die Bestimmungen des Gesetzes vom 28. März 1931 über den Brotpreis innezuhalten⁶.

Die Entscheidung wurde zurückgestellt, bis über die Frage der Umsatzsteuer Klarheit geschaffen sei⁷.

2. Gebühren freier Berufe, Arzneytaxen.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt seiner Vorlage vom 1. Dezember 1931 [...] vor⁸. Eine Senkung der Gebühren der Patentanwälte sei nicht möglich. Von den Gerichtsvollziehergebühren erhielten diese nur 28%. Im übrigen würden sie an den Landesfiskus abgeführt. Wegen der schlechten Finanzlage der Länder seien die Gebühren erst kürzlich heraufgesetzt worden.

Eine Herabsetzung der Notariatsgebühren würde eine Senkung der gleichartigen Gerichtsgebühren zur Folge haben.

Er sei bereit, sich mit dem Verband der Patentanwälte in Verbindung zu setzen und die Landesregierungen auf die Frage der Gerichtsvollzieher- und Notariatsgebühren hinzuweisen. Die Einnahmen der Rechtsanwälte seien bereits wesentlich gekürzt, insbesondere auch durch die Gewerbesteuer und dadurch, daß die Gebühren in Armensachen herabgesetzt worden seien. Ihre Lage sei außerordentlich ungünstig⁹.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg äußerte Bedenken gegen eine Herabsetzung der Gebühren im Wege der Notverordnung. Einwirkungen auf die in Frage kommenden Stellen seien vorzuziehen. Die Gebühren der Rechtsanwälte minderten sich mit dem Wert der Ware. Die Ärzte würden durch die Krankenkassenregelung getroffen.

Der *Reichsminister des Innern* sprach sich ähnlich aus. Er hielt es nicht für zweckmäßig, durch die Notverordnung gegen die Ärzte vorzugehen. Die Gebührenordnungen würden von den Ländern erlassen. Sie enthielten einen ausreichend großen Spielraum zur Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

⁴ Der vorläufige ReferentenEntw. hob in großstädtischen Bäckereien mit mindestens drei Arbeitsschichten für den Betriebsinhaber das Nachtbackverbot auf und gestattete für jede Arbeitsschicht in jeder dritten Woche Nachtarbeit für die Herstellung von Großbrot (R 43 I/1453, Bl. 357–358).

⁵ Nach § 4 Abs. 2 des Entw. durfte die Spanne zwischen dem in zwei Kalenderwochen sich ergebenden Kleinverbrauchspreis für 1 kg Großbrot und dem im Durchschnitt der vorhergehenden zwei Kalenderwochen sich ergebenden Großhandelseinkaufspreis für ¾ kg Roggen andererseits nicht größer sein als die Spanne am 30.11.31, keinesfalls aber 13 RPfg. übersteigen (R 43 I/1453, Bl. 357).

⁶ Vgl. Art. 1 des Ges. über Zolländerungen vom 28.3.31 (RGBl. I, S. 101).

⁷ Zur weiteren Behandlung dieser Frage siehe Dok. Nr. 589, Dok. Nr. 640, P. 1 und Dok. Nr. 679, P. 2.

⁸ Vgl. hierzu Dok. Nr. 574, P. 2.

⁹ Gegen die Senkung hatte der RJM in seiner Vorlage vom 1.12.31 ernste Bedenken geltend gemacht: „Durch die Einbeziehung in die Gewerbesteuer, die Herabsetzung der Gebühren in Armensachen und die Erhöhung der amtsgerichtlichen Zuständigkeitsgrenze ist der Anwaltstand gerade in jüngster Zeit in seiner wirtschaftlichen Lage besonders stark betroffen worden. Auf die allgemeinpolitischen Gefahren, die sich aus einem weiteren wirtschaftlichen Absinken des Anwaltstandes und einer zunehmenden Proletarisierung ergeben, glaube ich hier nicht näher eingehen zu brauchen. Man wird sich weiter auch keinem Zweifel hingeben dürfen, daß die Anwaltschaft den Rückgang an Einnahmen in erster Linie durch Einsparungen auf dem Gebiete der personellen Bürounkosten wird auszugleichen suchen, was wiederum eine Vermehrung der Arbeitslosigkeit zur Folge haben muß. Gegen eine Gebührensenkung im Rahmen der Preissenkungsaktion scheint mir endlich vor allem auch die Erwägung zu sprechen, daß sich die Herabminderung des allgemeinen Preisniveaus zwangsläufig ohnehin in einem entsprechenden Sinken der Streitwerte und damit der Gebühren auswirken wird“ (R 43 I/2375, S. 421–424, hier S. 423).

Zur Frage der Arzneitaxen ergänzte Ministerialdirektor *Dr. Dammann* diese Ausführungen dahin, daß sie von den Ländern erlassen würden. Für Spezialitäten sei ein Zuschlag von 75% festgesetzt. Durch die Verordnung vom 5. Juni 1931 seien abweichende Bestimmungen ermöglicht¹⁰. Eine Eini-gung der Ressorts sei auf 64% erfolgt. Der Reichsrat habe diesen Vorschlag aber abgelehnt und sich für 66#% für das Jahr 1932 ausgesprochen¹¹. Ein zu starker Druck auf die Preise würde dazu führen, daß die Apotheken auf dem Lande zusammenbrächen und die Arzneiversorgung gefährdet würde. Der *Reichsarbeitsminister* hielt die Ärztegebühren und die Arzneitaxen für überhöht. Die Länder gingen nicht entschieden an ihre Senkung heran.

Staatssekretär Dr. Weismann schloß sich den Ausführungen des Reichsministeriums des Innern an. Preußen habe die Zuschläge auf 66#% herabgesetzt¹². Dadurch sei die Einheitlichkeit im Reiche verloren gegangen.

Die Entscheidung wurde weiteren Besprechungen vorbehalten¹³.

3. Reichsbahntarife.

Der *Reichsverkehrsminister* stellte in Aussicht, daß er über die Senkung der Reichsbahntarife¹⁴ in der Sitzung der ständigen Tarifkommission am 11. Dezember die Einzelheiten festlegen werde¹⁵. Die Änderungen müßten am 16. Dezember in Kraft treten. Früher sei es nicht möglich wegen der erforderlichen technischen Vorbereitung. Nötigenfalls würde er den Präsidenten des Reichsbahngerichts anrufen. Außer der Versagung der Genehmigung für Tarifänderungen ständen ihm im übrigen keine Druckmittel zur Verfügung.

Der *Reichsminister der Finanzen* hielt es für geboten, gleichwohl auf eine Beschleunigung der Herabsetzung hinzuwirken.

Auch die anderen Ressorts sprachen sich in ähnlichem Sinne aus.

Der *Reichsverkehrsminister* wollte das weitere veranlassen¹⁶.

4. Städtische Tarife.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg gab einen Überblick über den Stand der Frage¹⁷. Die Lage der einzelnen Betriebe sei sehr unterschiedlich. Die Gebühren spielten in einer großen Zahl von Gemeinden eine ausschlaggebende Rolle.

¹⁰ Vgl. die 2. NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 5.6.31, Siebenter Teil, Kapitel IX, RGBL. I, S. 279, hier S. 314.

¹¹ Hierzu Dok. Nr. 607, Anm. 16.

¹² Nicht ermittelt.

¹³ Zur Fortsetzung der Beratung siehe Dok. Nr. 607, P. 5.

¹⁴ Vgl. auch Dok. Nr. 574, P. 2.

¹⁵ Mit dem Schreiben vom 3.12.31 hatte der RVM der Rkei einen Beschluß des Verwaltungsrats der RB vom gleichen Tage übermittelt. Dieser Beschluß, der gegen 4 Stimmen des RB-Präsidenten gefaßt wurde, hatte folgenden Wortlaut: „Der Reichsverkehrsminister hat in einer Besprechung mit Mitgliedern des Verwaltungsrats folgende Erklärung abgegeben: Die Reichsregierung wünscht eine Senkung der Tarife der Reichsbahn in verschiedenen Positionen des Güterverkehrs gemäß näherer Vereinbarung im rechnerischen Jahresausmaß von rd. 300 Mill. Die Reichsregierung erklärte sich bereit, die Ausgabeneinsparung von 2/3 dieser Summe in der Betriebsrechnung der Reichsbahn durch gesetzgeberische Maßnahmen zu ermöglichen. Da die kommende Notverordnung auf allen Gebieten des Wirtschaftslebens ein einheitliches Vorgehen nötig macht, legt die Reichsregierung einen entscheidenden Wert auf eine gleichzeitige Zusicherung der Tarifsenkung. Aufgrund dieser Erklärung des Reichsverkehrsministers, daß die Reichsregierung bereit ist, eine Ausgabeneinsparung von 200 Millionen in der Betriebsrechnung der Reichsbahn durch gesetzgeberische Maßnahmen zu ermöglichen, wobei vorausgesetzt wird, daß Preisersparnisse in den sächlichen Ausgaben nicht in den garantierten Betrag von 200 Millionen RM eingerechnet werden, beschließt der Verwaltungsrat eine Tarifiermäßigung von insgesamt 300 Millionen RM, sobald und insoweit aus den gesetzgeberischen Maßnahmen der Reichsregierung eine Entlastung des Betriebsetats von 200 Millionen nachgewiesen ist“ (R 43 I/1453, Bl. 360–361).

¹⁶ Zum Tarifsenkungsbeschluß der RB siehe Dok. Nr. 589.

¹⁷ Vgl. hierzu Dok. Nr. 577, P. 3.

Deswegen werde es notwendig sein, die Regelung dem Reichskommissar für die Preisüberwachung¹⁸ anzuvertrauen. Gegen Gemeinden müsse nötigenfalls im Aufsichtswege eingeschritten werden. Allerdings seien dann gegebenenfalls Schadenforderungen zu erwarten. Zweckmäßig würde nur der Grundsatz aufgestellt, daß sich die Lohnersparnisse mit dem 1½fachen Betrage auswirken müßten¹⁹.

Der *Reichskanzler* sprach sich für eine Verpflichtung der Werke zur Senkung ihrer Tarife aus. Im übrigen müsse der Reichskommissar durchgreifen²⁰.

5. Preise.

Ministerialdirektor Dr. Heintze erläuterte die Vorlage²¹.

Der *Reichswirtschaftsminister* hielt es für möglich, die Vereinbarung mit der Industrie binnen 24 Stunden in Kraft zu setzen. Kohle und Kali müßten anders behandelt werden, da die Preisfestsetzung den auf Gesetz beruhenden Syndikaten obliege.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* berichtete von Verhandlungen über die Düngemittelfrage.

Der *Reichsarbeitsminister* und der *Reichsminister der Finanzen* hielten es für erforderlich, in den Vorschriften den Grad der Preissenkung genauer festzulegen.

Auch der *Reichskanzler* schloß sich dieser Auffassung an, während der *Reichswirtschaftsminister* die Auffassung vertrat, daß in dem Pressecommuniqué nähere Ausführungen über die Wirkung der Preissenkung gemacht werden sollen.

Hinsichtlich der Markenartikel hielt es *Staatssekretär Dr. Trendelenburg* nicht für zweckmäßig, die Bindungen allgemein aufzuheben. Erhebliche Werte würden zerstört, Warenhäuser im Konkurrenzkampf gegen Kleinhändler begünstigt. Im übrigen seien größere Schwierigkeiten bei einer generellen Herabsetzung der Preise für Markenartikel nicht eingetreten.

Das *Kabinett* war mit den Vorschlägen einverstanden²².

6. Devisen.

Das *Kabinett* war mit den Vorschlägen einverstanden²³.

¹⁸ Die RReg. ernannte aufgrund der 4. NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 8.12.31, Erster Teil, Kapitel II § 1 (RGBl. I, S. 699, hier S. 702) den Leipziger Oberbürgermeister Goerdeler zum RKom. für die Preisüberwachung. Goerdeler trat am 10.12.31 sein Amt an: Der RPräs. mußte am 8. 12. den OB Goerdeler zur Übernahme des Amtes überzeugen: Vermerk des StS Pünder vom 9.12.31, R 43 I/1163, Bl. 22; Durchschrift der Ernennungsurkunde vom 10.12.31, a.a.O., S. 24.

¹⁹ Vgl. hierzu auch Dok. Nr. 612, Anm. 27.

²⁰ Vgl. Dok. Nr. 640, P. 1 und Dok. Nr. 644.

²¹ Der Entw. „Maßnahmen zur Anpassung gebundener Preise an die veränderte Wirtschaftslage“ setzte in § 1 die Kartellpreise herab, in § 2 die Preise für Markenwaren, in § 3 die Kohlenpreise, in § 4 die Beförderungstarife der Kleinbahn- und Straßenbahntarife um das Anderthalbfache. Die weiteren Paragraphen betreffen im wesentlichen Ausnahmeregelungen (R 43 I/1453, Bl. 353–356).

²² Hierzu die Vierte NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens vom 8.12.31, Erster Teil, Kapitel I, RGBl. I, S. 699, hier S. 700.

²³ Neunte Vo. zur Durchführung der Vo. über die Devisenbewirtschaftung vom 7.12.31, RGBl. I, S. 749.

Zitierhinweis

Nr. 583 Ministerbesprechung vom 3. Dezember 1931, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2043–2047 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D583>